



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1649/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"TELECHEA, SIMON CONTRA ANSES SOBRE REAJUSTES VARIOS"**, Expte. N° FPA 1649/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 66, contra la sentencia de fs. 57/63 vta.

El recurso se concede a fs. 67. A fs. 72 el Sr. Fiscal General contesta la vista oportunamente corrida. Expresa agravios la apelante a fs.74/76 y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 78 vta.

II- Que la demandada plantea la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" atento a que el accionante prestó servicios como autónomo. Agrega que no resulta adecuada la aplicación del ISBIC, y señala que las



pautas del fallo "Badaro" sólo deben aplicarse hasta el 31/12/2006. Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 24241, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social y solicita el reajuste y movilidad de sus haberes.

La magistrada *a-quo* hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley 24463 y dispuso el recalculeo del haber inicial del actor conforme "Elliff" y la movilidad desde el 01/01/2002 y hasta el 31/12/2006 conforme la doctrina del fallo "Badaro", a partir de allí hasta el 28-02-2009 los aumentos de alcance general otorgados por la ley 26198 y decretos del P.E., hasta la efectiva aplicación de la Ley 26.417 (01-03-2009), con más intereses a tasa pasiva.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que corresponde rechazar los agravios relativos a la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" de la Corte Suprema, en virtud de que el Máximo Tribunal no efectúa distinción alguna según que los aportes fueren hechos por personal autónomo o dependiente (cfr. "Steimberg, Moisés c/ ANSES s/ reajustes varios", Expte. N° S.2217.XL, sentencia del 29/09/2009).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1649/2013/CA1

b) Que también se rechaza el agravio de la demandada relativo a la aplicación del ISBIC como pauta de actualización para los actores jubilados bajo el régimen de la ley 24241, en tanto ello surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los ya citados autos "Elliff".

c) Que el agravio relacionado con la extensión de las pautas sentadas en "Badaro" al período posterior al 31/12/2006 resulta inoficioso toda vez que no guarda relación con lo resuelto por la magistrada a quo.

Consecuentemente, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente



instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente le sean regulados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante, y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1649/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 5 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia dictada.

Imponer las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 25% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia *a quo*, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ

HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ

SECRETARIO

